

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 130/2532

นายหู่ แซ่หู่

โจทก์

นางสมจิตร สิงหนุต กับพวก

จำเลย

นายเก้า แซ่หู่

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องจากโจทก์ถึงแก่ความตายในขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์ มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (สำนวนตอน 2 อันดับ 12)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสองพร้อมบริวารออกจากตึกพิพาท ห้ามเกี่ยวข้อง ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 192)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว โดยศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วจึงให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (สำนวนตอน 2 อันดับ 1,23)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้นายเก้าแซ่หู่ ผู้ร้อง เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้
มรณะได้ตามขอ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้นายเก้าแซ่หู่ ผู้ร้อง เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้
มรณะได้ตามขอ

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>